

VISIÓN: “Ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus valores y talentos, reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero”.



RESOLUCIÓN SS.SG. N° 210/2025

CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SEGUROS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Y CANALES NO PRESENCIALES.

Asunción, 25 de setiembre de 2025.-

VISTO: El Memorando SS.ICORAS.DSAS. N° 015/2025 de f/25.03.2025, Memorando SS.INSR. N° 35/2025 de f/15.09.25, el acuerdo de la Unidad Jurídica de f/ 22.09.2025; y,

CONSIDERANDO: Que, la Ley N° 827/96 “De Seguros” dispone en su artículo 1° que “El ejercicio de la actividad aseguradora y reaseguradora en cualquier lugar del territorio de la República está sometido al régimen de la presente ley y al control de la autoridad creada por ella” reafirmando el rol regulador del Estado en esta materia.

Que, el contrato de seguros está regulado por las disposiciones de la Ley N° 1183/1985 “Código Civil Paraguayo”, en cuyo ámbito las partes gozan de libertad contractual y se delimitan los principales derechos y obligaciones de las partes. No obstante, la Superintendencia de Seguros considera pertinente incentivar una transición gradual de la contratación tradicional en soporte papel hacia una contratación en el entorno electrónico, reconociendo la importancia de incorporar herramientas tecnológicas o a distancia que agilicen la comercialización de seguros en el marco de una economía digital.

Que, la comercialización electrónica de seguros o a distancia, además de representar una oportunidad para optimizar los procesos y reducir costos operativos, contribuye a mitigar el impacto ambiental derivado del uso de papel durante el proceso de comercialización. Sin embargo, la implementación de estos avances debe realizarse dentro de un marco normativo que garantice su correcta aplicación, velando por la seguridad jurídica, la transparencia y la protección de los asegurados.

Que, asimismo, en materia de comercio electrónico rige la Ley N° 4868/2013 “De Comercio Electrónico”, la cual tiene por objeto regular el comercio y la contratación realizada a través de medios electrónicos o tecnológicamente equivalentes entre proveedores de bienes y servicios y los consumidores o usuarios.

Que, en el mismo ámbito, la Ley N° 6822/2021 introdujo un nuevo régimen en materia de servicios de confianza para transacciones electrónicas, documentos electrónicos y documentos transmisibles electrónicos, aplicable a toda clase de transacciones y actos jurídicos, tanto públicos como privados, así como a procesos administrativos y judiciales tramitados electrónicamente. Dicha disposición refuerza la regulación aplicable a la contratación electrónica en general, y resulta aplicable también a la contratación del seguro.

Que, en pocas palabras, las disposiciones legales citadas previamente establecen entre otros aspectos las condiciones aplicables a la oferta y aceptación de bienes y servicios, así como los aspectos probatorios, el soporte electrónico y la validez de la firma electrónica (simple) y la firma electrónica cualificada; elementos que resultan esenciales en la contratación electrónica actual.

Que, adicionalmente a lo ya señalado, resulta necesario desde la óptica del regulador establecer un conjunto de condiciones mínimas aplicables a la comercialización de seguros por medios electrónicos y otros canales no presenciales, con el fin de promover una práctica comercial responsable, y que permita velar por la protección de los derechos de los asegurados o contratantes, en línea con los principios de conducta de mercado promovidos por la Asociación Internacional

MISIÓN “Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda y promover la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero, para colaborar con el bienestar del país”

VISIÓN: “Ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus valores y talentos, reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero”.



RESOLUCIÓN SS.SG. N° 210/2025

CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SEGUROS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Y CANALES NO PRESENCIALES.

de Supervisores de Seguros (IAIS), los cuales orientan la regulación hacia prácticas justas, transparentes y centradas en el cliente.

Que, conforme al artículo 61 inciso b) de la Ley N° 827/1996, la Superintendencia de Seguros tiene la facultad de dictar reglamentos y disposiciones que aseguren la correcta aplicación de la normativa vigente, promoviendo la transparencia y el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

Por tanto, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 827/96 “De Seguros”;

LA SUPERINTENDENTE DE SEGUROS RESUELVE:

- 1°) Establecer condiciones mínimas para la comercialización de seguros por medios electrónicos y otros canales no presenciales, conforme a lo establecido en el Anexo I que forma parte de la presente Resolución.
- 2°) Publicar, registrar y archivar.

ADRIANA
JAZMIN
BERNAL
LUGO

Superintendente de Seguros

Firmado
digitalmente por
ADRIANA JAZMIN
BERNAL LUGO
Fecha: 2025.09.26
12:22:41 -03'00'

MISIÓN “Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda y promover la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero, para colaborar con el bienestar del país”

VISIÓN: “Ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus valores y talentos, reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero”.



RESOLUCIÓN SS.SG. N° 210/2025

CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SEGUROS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Y CANALES NO PRESENCIALES.

ANEXO I

CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SEGUROS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS O CANALES NO PRESENCIALES.-

Artículo 1° - Objeto y alcance

La presente normativa tiene por objeto establecer los criterios y las condiciones mínimas para la comercialización de seguros a través de medios electrónicos o canales no presenciales.

La normativa será aplicable a todas las aseguradoras, agentes y corredores de seguros autorizados conforme a la Ley N° 827/96 “De Seguros”.

Artículo 2° - Criterios esenciales

La comercialización de seguros a través de medios electrónicos o canales no presenciales ya sea de manera directa o a través de intermediarios autorizados, deberá regirse por los siguientes criterios esenciales:

- a) Trato justo, digno y no discriminatorio al usuario:** Las aseguradoras e intermediarios de seguros deberán actuar con ética, profesionalismo y buena fe, garantizando respeto, equidad y no discriminación. Deben brindar información clara, asesoramiento adecuado y evitar prácticas abusivas.
- b) Transparencia, comprensibilidad y accesibilidad de la información:** La información dirigida a los usuarios deberá ser clara, completa, precisa y comprensible, permitiendo decisiones informadas.
- c) Enfoque basado en riesgos:** La comercialización a través de medios electrónicos o a distancia estará sujeta a una evaluación basada en riesgos por parte de las aseguradoras, teniendo en cuenta, entre otros factores, la naturaleza, alcance, complejidad y escala del canal utilizado, así como su potencial impacto en los usuarios y en el sistema asegurador.
- d) Gobernanza tecnológica efectiva:** La aseguradora deberá contar con un sistema de gobernanza tecnológica que garantice una gestión adecuada de los riesgos tecnológicos, la continuidad operativa, la rendición de cuentas y el control interno sobre los procesos electrónicos.
- e) Protección de datos personales y ciberseguridad activa:** La aseguradora y los intermediarios de seguros deberán proteger la información sensible de los usuarios, garantizando su confidencialidad, integridad y disponibilidad.
- f) Innovación responsable:** La adopción de tecnologías, canales y modelos electrónicos deberá realizarse de forma ética, prudente y transparente, alineándose con el interés público, la protección del usuario y la estabilidad del sistema, evitando generar riesgos desproporcionados o comprometer los derechos de los asegurados.

MISIÓN “Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda y promover la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero, para colaborar con el bienestar del país”

VISIÓN: “Ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus valores y talentos, reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero”.



RESOLUCIÓN SS.SG. N° 210/2025

CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SEGUROS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Y CANALES NO PRESENCIALES.

Artículo 3° - Medios electrónicos y canales no presenciales

A los fines del presente reglamento, se entenderá por comercialización de seguros por medios electrónicos o canales no presenciales, aquella realizada a través de aplicaciones móviles, sitios web, plataformas de mensajería, redes sociales, llamadas telefónicas, incluidas aquellas realizadas desde teléfonos móviles o líneas analógicas, siendo esta lista enunciativa y no limitativa.

Artículo 4° - Firma electrónica cualificada o simple por parte del proponente

La propuesta de seguro y los documentos precontractuales relacionados (como cuestionarios de salud, etc.) deberán estar suscritos por el proponente con firma electrónica cualificada, o en su defecto con firma electrónica (simple).

Cuando se emplee una firma electrónica (simple) por parte del proponente, deberá estar respaldada por un mecanismo de autenticación previo (tal como OTP u otros medios técnicamente idóneos) que garantice la identificación del firmante, así como el origen e integridad de sus datos y permita la trazabilidad de la operación.

Artículo 5° - Firma electrónica cualificada por parte del intermediario

En caso de que la comercialización se realice a través de un intermediario, la propuesta de seguro deberá estar suscrita con firma electrónica cualificada por parte del agente o corredor de seguros interviniente.

Artículo 6° - Consentimiento informado del tomador

Previo a la manifestación del consentimiento, el potencial tomador deberá ser informado sobre el alcance, los derechos y las obligaciones de la eventual contratación del seguro, de modo que pueda manifestar su consentimiento de manera informada. La aseguradora, y el intermediario interviniente en su caso, deberán disponer de medios que permitan corroborar que el tomador prestó su consentimiento de manera libre, expresa e inequívoca para la contratación del seguro.

Artículo 7° - Transparencia en la comercialización e intermediación electrónica de seguros

Las aseguradoras y los intermediarios que intervengan en la comercialización de seguros por medios electrónicos o canales no presenciales deben garantizar que la información brindada a los contratantes o potenciales tomadores o asegurados sea oportuna, clara, adecuada y accesible, atendiendo a las particularidades del canal utilizado. A tal efecto, deberán proveer como mínimo las siguientes informaciones:

- a. Datos de contacto y domicilio de la aseguradora, y del intermediario cuando éste intervenga.
- b. Características principales de los productos ofrecidos, exponiendo claramente las coberturas, requisitos de aseguramiento y las exclusiones.
- c. Costo total y forma de pago de la prima correspondiente a cada producto.
- d. Información sobre el procedimiento de denuncia en casos de siniestros.

MISIÓN “Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda y promover la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero, para colaborar con el bienestar del país”

VISIÓN: “Ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus valores y talentos, reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero”.



RESOLUCIÓN SS.SG. N° 210/2025

CONDICIONES MÍNIMAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SEGUROS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Y CANALES NO PRESENCIALES.

Artículo 8° – Contratación de servicios de tecnología

Las aseguradoras o los intermediarios que, para la comercialización por medios electrónicos o canales no presenciales contraten con empresas de servicios tecnológicos, serán plenamente responsables frente a la Superintendencia de Seguros y a los tomadores o asegurados, por las respectivas obligaciones contempladas en esta reglamentación.

Artículo 9° - Conservación de la información

En todos los casos de comercialización por medios electrónicos o canales no presenciales, las aseguradoras e intermediarios que intervengan deberán implementar mecanismos adecuados para obtener, conservar y resguardar tanto la información suministrada al potencial tomador para la contratación del seguro, de acuerdo con las características del canal utilizado.

La información conservada deberá permitir la trazabilidad de los documentos y la manifestación del consentimiento de las partes, e incluir, entre otros, metadatos, dirección IP, fecha y hora, códigos de validación u otros elementos técnicos que posibiliten la identificación electrónica de una persona física o jurídica, y el origen y la integridad de los datos en formato electrónico.

En los casos en que la comercialización se realice a través de llamadas telefónicas, las mismas deberán ser grabadas en su totalidad, garantizando la conservación de los registros de voz o video.

El plazo mínimo de conservación de la información y los documentos, incluidos los registros de voz, será de dos (2) años desde el vencimiento de la póliza emitida, y deberán permanecer disponibles para su consulta por parte del cliente o de la Superintendencia de Seguros en caso de requerimiento.

Artículo 10° – Procedimiento de comercialización y planes de contingencia

Las aseguradoras deberán establecer un procedimiento escrito de comercialización de seguros a través de medios electrónicos y canales no presenciales, aprobados por el Directorio de la compañía, que contemple además los controles internos para la protección de los datos personales recabados, que aseguren la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Igualmente, deberán disponer de planes de contingencia y protocolos de actuación, aprobados por el Directorio de la aseguradora, a ser activados ante incidentes de seguridad, accesos no autorizados o filtraciones de datos.

MISIÓN “Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda y promover la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero, para colaborar con el bienestar del país”